BÀI 1:
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

Giảng viên: ThS. Ngô Thùy Dung
Email: dung.ngo@ut.edu.vn

NỘI DUNG CƠ BẢN

1.1	Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
1.2	Bộ máy nhà nước
1.3	Kiểu nhà nước
1.4	Hình thức nhà nước

1.1 NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

TRƯỜNG PHÁI PHI MÁC XÍT

Thuyết Thần học	• *Thượng đế là người sáng tạo ra xã hội loài người, là người sắp đặt trật tự xã hội.*
Thuyết Gia trưởng	• *Nhà nước là kết quả phát triển của hình thức gia đình.*
Thuyết Khế ước xã hội	• *Nhà nước là sản phẩm của một loại khế ước được ký kết giữa các thành viên.*
Thuyết Bạo lực	• *Nhà nước là sản phẩm từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này với thị tộc khác.*

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN



Nhà nước xuất hiện một cách khách quan.

Nhà nước chỉ ra đời khi xã hội loài người đã phát triển đến một trình độ nhất định.

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

TIỀN ĐỀ KINH TẾ

- Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

TIỀN ĐỀ XÃ HỘI

- Xã hội có sự phân chia giai cấp.
- Mâu thuẫn giai cấp đến mức không thể điều hoà được.

Thảo luận

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin chia lịch sử phát triển của xã hội loài người ra thành mấy giai đoạn, đó là những giai đoạn nào?
2. Nhà nước đầu tiên của loài người xuất hiện vào giai đoạn nào?

KẾT LUẬN

Nhà nước xuất hiện một cách khách quan, khi xã hội loài người phát triển đến một trình độ nhất định: xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và có sự phân chia giai cấp, mâu thuẫn giai cấp đến mức không thể điều hoà được.

1.1.2 BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

TÍNH GIAI CẤP.

TÍNH XÃ HỘI.

Bản chất nhà nước - Tính giai cấp

Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được.

Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt do giai cấp thống trị nắm giữ.

Nhà nước thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.

Bản chất nhà nước - Tính xã hội

1

- Nhà nước thể hiện ý chí, bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội.

2

- Nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội.

3

- Nhà nước thực hiện các dịch vụ công không nhằm mục đích lợi nhuận.

KHÁI NIỆM

Nhà nước là một tổ chức chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị.

1.2 BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

1.2.1 KHÁI NIỆM

Bộ máy nhà nước là hệ thống *các cơ quan nhà nước* từ *trung ương đến địa phương,* được tổ chức và hoạt động theo những *nguyên tắc* chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước.

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BMNN

TẬP QUYỀN

- Quyền lực **tập trung, thống nhất**, không thể phân chia.

PHÂN QUYỀN

- Quyền lực được **phân chia** thành ba quyền cơ bản là lập pháp, hành pháp và tư pháp.

TẬP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Quyền lực được **tập trung, thống nhất**, có sự **phân công** hợp lý giữa các cơ quan thực hiện các chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

CÁC LOẠI CƠ QUAN TRONG BM NHÀ NƯỚC VN

1. Cơ quan quyền lực

2. Cơ quan quản lý

3. Cơ quan xét xử

4. Cơ quan kiểm sát

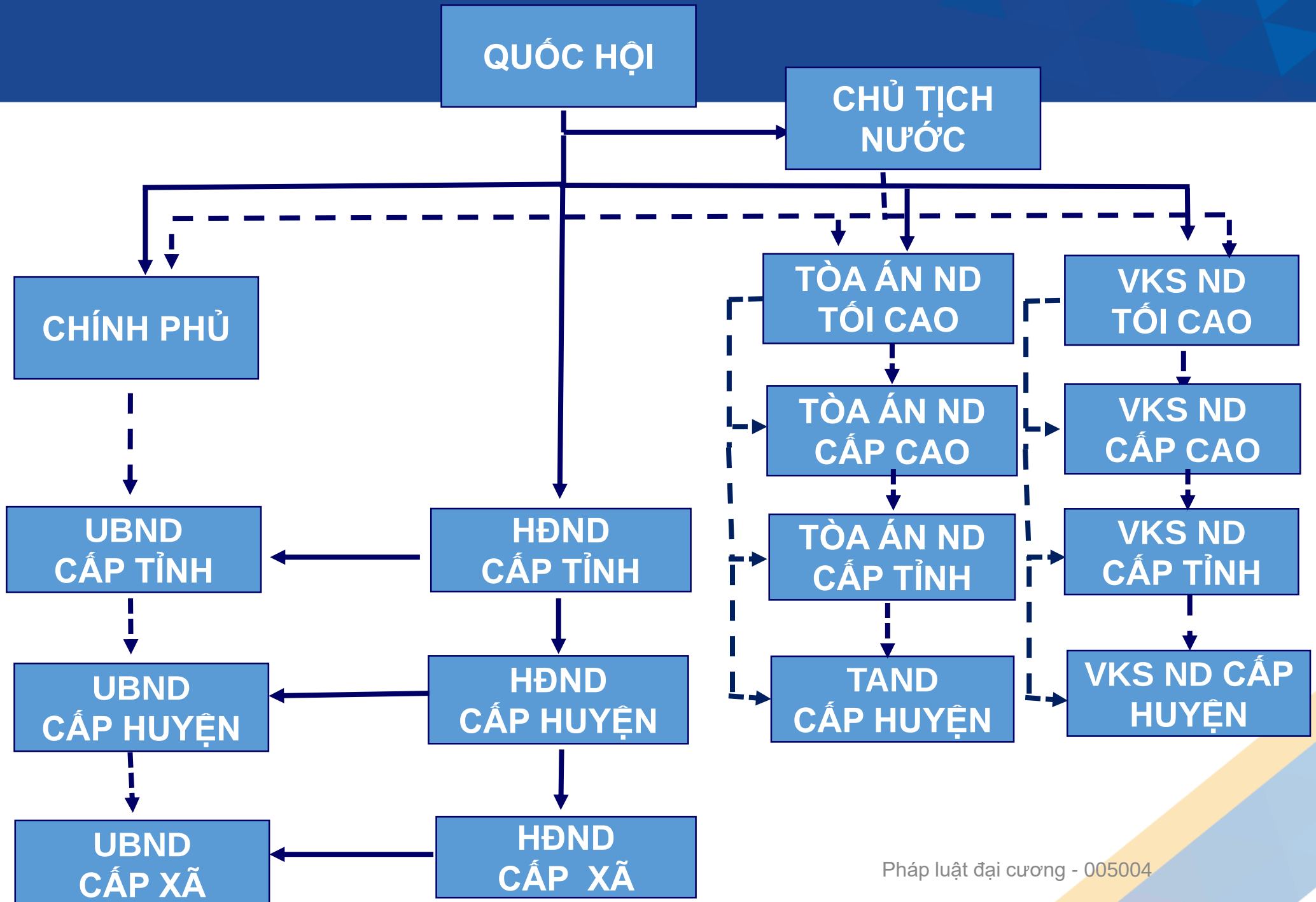
CÁC LOẠI CƠ QUAN TRONG BM NHÀ NƯỚC VN

5. Chủ tịch nước

6. Hội đồng bầu cử quốc gia

7. Kiểm toán Nhà nước

VẼ SƠ ĐỒ
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Theo Hiến pháp năm 2013)


QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH NƯỚC
CHÍNH PHỦ
UBND CẤP TỈNH
UBND CẤP HUYỆN
UBND CẤP XÃ
HĐND CẤP TỈNH
HĐND CẤP HUYỆN
HĐND CẤP XÃ
TÒA ÁN ND TỐI CAO
TÒA ÁN ND CẤP CAO
TÒA ÁN ND CẤP TỈNH
TAND CẤP HUYỆN
VKS ND TỐI CAO
VKS ND CẤP CAO
VKS ND CẤP TỈNH
VKS ND CẤP HUYỆN

1.3 KIỂU NHÀ NƯỚC

1.3.1 KHÁI NIỆM

Kiểu nhà nước là tổng thể những dấu hiệu cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

1.3.2 CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC

HT KT- XH CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY	HT KT- XH CHIẾM HỮU NÔ LỆ	HT KT- XH PHONG KIẾN	HT KT- XH TƯ BẢN CHỦ NGHĨA	HT KT- XH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
	NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ	NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN	NHÀ NƯỚC TƯ SẢN	NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1.4 HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC

KHÁI NIỆM

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước.

HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC

- *Hình thức chính thể*
- *Hình thức cấu trúc*
- *Chế độ chính trị*

1.4.1 HÌNH THỨC CHÍNH THỂ

Hình thức chính thể là **cách thức tổ chức** và **trình tự lập ra** các **cơ quan tối cao** của nhà nước và **xác lập mối quan hệ** cơ bản giữa các cơ quan đó.

CÁC DẠNG CHÍNH THỂ

QUÂN CHỦ

Quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ (hay một phần) trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế.

CỘNG HÒA

Quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan được bầu ra trong một thời gian nhất định.

1.4.2 HÌNH THỨC CẤU TRÚC

Hình thức cấu trúc là sự phân chia nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương với cơ quan nhà nước ở địa phương.

CÁC DẠNG CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC

NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT

NHÀ NƯỚC LIÊN BANG

NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT

1. Lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất được chia thành các đơn vị hành chính lãnh thổ;
2. Chỉ có một hiến pháp và một hệ thống pháp luật áp dụng chung cho toàn bộ lãnh thổ quốc gia;
3. Một hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương;
4. Một quy chế công dân duy nhất, một chế độ quốc tịch.

NHÀ NƯỚC LIÊN BANG

1. Do nhiều nhà nước, bang hợp lại; Các nhà nước thành viên có các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước, có chủ quyền;
2. Có hai hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý; một hệ thống chung cho toàn liên bang và một hệ thống riêng cho mỗi tiểu bang;
3. Có hai hiến pháp và hai hệ thống pháp luật;
4. Mỗi nhà nước thành viên có quy chế công dân, quốc tịch riêng;

1.4.3 CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, thủ đoạn mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước.

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

DÂN CHỦ

- Giai cấp thống trị sử dụng chủ yếu phương pháp giáo dục thuyết phục. Các phương pháp chủ yếu: dân chủ thực sự, dân chủ hình thức, dân chủ giả hiệu, dân chủ rộng rãi, dân chủ tập trung

PHẢN DÂN CHỦ

- Giai cấp thống trị thường sử dụng phương pháp mang nặng tính cưỡng chế, đỉnh cao của chế độ này là chế độ độc tài, phát xít

THANK YOU